

1500175-74.2022.8.26.0542
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: André Luiz Tomasi de Queiróz
Comarca: Jandira
Foro: Foro de Jandira
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 25/07/2022
... - J. 05/09/2006.

No mesmo sentido:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Conjunto probatório desfavorável ao réu alicerçado em depoimentos policiais verossímeis demonstrando tanto o tráfico como a união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico - Descabimento da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jandira
Foro de Jandira
1ª Vara
Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira-SP - cep 06618-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500175-74.2022.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500175-74.2022.8.26.0542
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2015042/2022 - DEL.POL.JANDIRA, 22495667 - DEL.POL.JANDIRA, 112/22/408 - DEL.POL.JANDIRA, 2015042 - DEL.POL.JANDIRA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RONE DO ESPIRITO SANTO
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz

Vistos.

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de Rone do Espírito Santo (qualificado às fl. 11) como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática do crime de tráfico de drogas.
Consta da denúncia que, em 17 de janeiro de 2022, por volta de 15:00 horas, à

Rua Santo André, nº 10, Parque Santa Tereza, nesta cidade de Jandira, RONE DO ESPIRITO SANTO (qualificado a fls. 11) trazia consigo, para distribuição ao consumo de terceiros, (a) 153 porções de substância entorpecente denominada cocaína; (b) 3 porções de 829 gramas de substância entorpecente denominada cocaína; (c) dois tijolos com peso de 1,45 kg de substância entorpecente denominada maconha; (d) uma porção de 439 gramas de substância entorpecente denominada cocaína, dividida e acondicionada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 09/10) e laudo de constatação provisório (fls. 23/26).

Policiais civis, em diligência pelo Município, avistaram o réu, que demonstrou inquietação. Foi realizada a abordagem deste e localizado em sua mochila entorpecentes, razão pela qual foi lhe dada voz de prisão.

Auto de prisão em flagrante acostado à fl. 01.

Boletim de ocorrência acostado às fls. 02-04.

Auto de exibição e apreensão acostado às fls. 09-10.

Relatório final da Polícia Civil acostado às fls. 64-65.

Denúncia oferecida às fls. 68-70.

Resposta à acusação às fls. 97-99.

Laudo pericial de exame químico toxicológico definitivo acostado às fls. 115-124.

Audiência de instrução e julgamento com oitiva das testemunhas e interrogatório do réu.

Memoriais orais pelas partes.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O réu foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pela prática do crime de tráfico de drogas.

O pedido de condenação é PROCEDENTE.

Do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

DA MATERIALIDADE

A materialidade ficou demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 09-10) e Laudo de Exame Químico Toxicológico Definitivo (fls.115-124).

DA AUTORIA

A autoria por sua vez é indene de dúvidas. Está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), bem como pelo depoimento das testemunhas.

Os policiais civis narraram:

Edison Pereira dos Santos Filho:

"Que empreendia diligências pelo município, acompanhado de seu colega Robertino quando ao passarem pela rua Santo Andre, visualizaram um casal caminhando pela rua. Que tiveram a atenção chamada para o fato de que o homem que levava nas costas uma mochila de cor preta, demonstrou nervosismo ao notar a presença da viatura. Por esta razão decidiram aborda-lo ; no momento da abordagem, o indivíduo informou que que haviam drogas em sua mochila. Deste modo realizaram revista pessoal , logrando encontrar no interior da mochila encontraram 153 pinos de cocaína, 2 Tijolos de Maconha, 3 Pedras de Crack e 3 Sacos plásticos contendo substancia esbranquiçada análoga a cocaína. Ato continuo foi dada voz de prisão ao ora indiciado sendo o mesmo conduzido até esta unidade assim como a mulher que o acompanhava (Testemunha), onde a autoridade ratificou a voz de prisão anteriormente dada, determinando a lavratura do autod e prisão em flagrante delito.

Robertino Amador de Brito:

"Que nesta data realizava diligências pelo município juntamente com seu colega Edison, quando na rua Santa André avistaram um casal, notando que o homem que carregava nas costas uma mochila de cor preta, demonstrou inquietação ao ver a viatura. Diante dos fatos procederam à abordagem daquele indivíduo, sendo certo que o mesmo a ser abordado, informou que haviam drogas em sua mochila. Em revista pessoal foram localizados na mochila que o ora indiciado carregava, 153 pinos, 2 Tijolos de maconha, 3 Pedras de Crack e 2 sacos plásticos contendo substância análoga a cocaína. Ato contínuo foi dada voz de prisão ao indiciado, sendo o mesmo, assim como a mulher que o acompanhava (Testemunha) apresentado nesta unidade para o registro do fato."

Em juízo, afirmaram:

Robertino: recordo sim. Nesse dia, estávamos eu e o Edson, por diligências no Município. Ele era o condutor. Passamos pela Santo André e vimos esse rapaz, junto com outra pessoa e uma sacola. Passando, ele demonstrou nervosismo, abraçou a pessoa, deu uma olhada de canto. Decidimos abordar, ele disse de pronto que tinha entorpecentes na bolsa. Deu uma olhada e já conduzimos. Na delegacia vimos grande quantidade de drogas. Na delegacia ela disse que desconhecia e ele confirmou. Dei uma breve olhada. Excelência, tinham três drogas, cocaína, maconha e crack. Não me recordo os números, era vultuoso. Não me recordo de dinheiro. Ele disse que estava conduzindo para outro destino, não falou quem entregou e qual o destino. Não, estamos falando da mesma pessoa, passamos a descobrir que era a esposa. No momento da abordagem foi retirada a mochila das costas dele, foi feita uma abertura e assim que confirmamos levamos à delegacia. Ela mesmo observou.

A testemunha Vitória, companheira do réu, afirmou que:

Eu ia encontrar ele para a vacinação do COVID. Ele estava com uma mochila, mas não estava ciente do que estava dentro. Vi a abordagem. No momento, na abordagem não abriram nada, só levaram para a delegacia. Eu acho que era suspeitos. Não abriram a bolsa nada, só levaram para a delegacia. Ele trabalhava no lava-rápido. Tinha saído do serviço de ajudante de pedreiro. Ele não me informou quem era. Morava com ele. Eu estava muito nervosa, não sei se colocaram em cima da mesa. Nem conversei com os policiais. Na delegacia não me informaram, somente disseram que ele estava com droga. Eu não permito isso na minha casa. Nós não estávamos de boa, eu estou gestante, a mãe dele estava doente. Ele tinha acabado de sair do lava-rápido, o bar não estava bem. Estou de oito meses.

Interrogado pela Autoridade Policial, DANIEL se manteve silente. Em juízo, confessou a prática do crime. Narrou:

Sou culpado, fui pago para levar do Santo André ao Gabriela. Ia ganhar R\$ 500,00. Passando Dificuldade, acabei caindo nesse erro. O menino da rua me indicou para levar os negócios, Felipe. A pessoa que eu peguei da droga. Lá na rua Santo André mesmo. Naquele dias mesmo, R\$ 500,00.

O depoimento dos policiais civis que participaram das diligências fornece embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, certo que não se deve desconsiderar o teor dos depoimentos apenas pela sua condição funcional. Ademais, tratando-se de agentes públicos, sua atuação é dotada de legalidade e legitimidade, somente podendo ser afastada através de provas robustas. No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

No mesmo sentido:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Conjunto probatório desfavorável ao réu alicerçado em depoimentos policiais verossímeis demonstrando tanto o tráfico como a união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico - Descabimento da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Recurso improvido. (Apelação Criminal nº 0022095-85.2014.8.26.0114 - Campinas - 8ª Câmara Criminal - Relator: Grassi Neto - 18.08.2016 - V.U. - Voto nº 9793)".

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Não há nenhuma circunstância que autoriza suscitar, sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da prova testemunhal e o depoimento policial é válido como meio de prova - Recurso improvido (Apelação Criminal nº 0018686-55.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - 9ª Câmara Criminal - Relator: Roberto Solimene - 01/09/2016 - V.U. - Voto nº 33091)".

Assim, resta comprovada a autoria do réu com relação ao delito . Superada a questão vertente sobre a materialidade e autoria, verifica-se a necessidade de análise do elemento subjetivo especial, notadamente a finalidade de mercancia.

Tratando-se do tipo misto alternativo, não se faz necessária a realização da mercancia em si, mas apenas prova do dolo específico e a prática de quaisquer condutas constantes no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tendo o réu praticado os verbos "ter em depósito, guardar".

Ademais, a finalidade da mercancia restou demonstrada nos autos consoante a quantidade de entorpecentes apreendidos, acondicionados de maneira específica para distribuição a varejo, de forma incompatível com o mero consumo pessoal, que indicam com clareza a prática da mercancia dos entorpecentes.

É o sentir da jurisprudência:

"1. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes do STJ e do STF" (STJ, REsp604815/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 26/09/2005). 2. O tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é misto alternativo, no qual a conduta do agente criminoso pode ser "importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", consumando-se com a prática de qualquer das dezoito ações relacionadas em seu núcleo. 3. É inaplicável a causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, quando o condenado se dedica às atividades criminosas (comandar tráfico no interior da cadeia) e integrar organização criminosa (PCC - Primeiro Comando da Capital). 4. Recurso 1 provido em parte. 5. Recurso 2 não provido, com redução da pena de ofício. ESTADO DO PARANÁ. APELAÇÃO CRIMINAL nº 1.180.772-82 (TJPR - 4ª C. Criminal - AC - 1180772-8 - Santa Izabel do Ivaí - Rel.: Luciano Carrasco Falavinha Souza - Unânime - J. 19.02.2015). Negrita-se.

Assim, as circunstâncias objetivas demonstradas nos autos, como a grande quantidade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, e as declarações prestadas pelos guardas indicam com clareza o dolo específico, razão pela qual há subsunção do fato ao tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Atento ao sistema trifásico, passo à DOSIMETRIA das penas.

Do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase, atento aos elementos norteadores no artigo 59 do Código Penal e às circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, deve ser levada em consideração a diversidade de natureza dos entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína), em especial a cocaína com alto poder vulnerante, além da quantidade (dois tijolos de maconha e mais de um quilo de cocaína). Nesse sentido, o E. Tribunal da Cidadania:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. A instância ordinária afastou a incidência da causa especial de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em face de as circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação do réu à atividade criminosa. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 4. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). 5. Correta a fixação do regime prisional inicial fechado, tendo em vista o quantum de pena aplicado, acima de 4 anos, e a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 578.782/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

As demais circunstâncias são neutras. Assim, havendo uma circunstância negativa preponderante (artigo 42 - 1/5), fixo a pena-base em em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Presente a agravante da reincidência (fl. 41). Presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, razão pela qual retorno a pena ao mínimo legal. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena. Descabida a aplicação da causa especial de diminuição, considerando a reincidência do réu e as circunstâncias preponderantes negativas. Ademais, nota-se que o réu possuía dois tijolos de maconha e mais de 01 kg de cocaína (com valor superior a trinta mil reais).

Assim, torno definitiva a pena do delito, fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Considerando a quantidade de pena aplicada, o afastamento da hediondez, e as

circunstâncias preponderantes negativas (diversidade e quantidade), além da reincidência, o regime inicial para cumprimento de pena dever ser o regime fechado.

Descabido o sursis e a substituição, atento à quantidade da pena e a reincidência. A multa é fixada no mínimo legal.

III. DISPOSITIVO

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da DENÚNCIA formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de RONE DO ESPIRITO SANTO, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para CONDENAR como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa no mínimo legal.

Mantenho a prisão preventiva do réu, atento aos fundamentos de fls. 44-47, em especial para garantia da ordem pública, atento à reincidência.

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos, já que comprovada a prática dos crimes e o perdimento de bens e valores à União, devido ausência de origem lícita.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno o réu ao pagamento das custas processuais, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, efetuem-se as comunicações de praxe, notadamente à Justiça Eleitoral e ao IIRGD, guia de recolhimento definitiva e certidão de honorários.

P.R.I.C.

Jandira, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA